ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އިބްރާހީމް ވިސާމް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 29 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/SC-A/29 އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2026

Prosecutor General v. Ibrahim Wisam & 2 Others

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު" އޮތްކަން ބުނެދިނުމަށް، އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން ކަނޑައަޅަން ބުރަވެވޭ މިންވަރަށް ސަބަބު ހުށަހެޅުމުން ފުދޭނެކަމާއި، ޝަރީޢަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ނުރައްކާ ވަޒަންކުރެވޭނީ އާންމު މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރާ ދާއިރާއެއްގައިކަން، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ބާޠިލުކޮށް، [illegible] އަލުން ނިންމުމަށް މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުއްވައިފައެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި، ސ. މަރަދޫފޭދޫ، ފިނިފެންމާ، އިބްރާހީމް ވިސާމްއާއި، ގދ. ނަޑެއްލާ، ހިތަދޫނިވާގެ، ސައުސަން ރަޝީދާއި، ހ. އެމީލް، ޢަބްދުﷲ ހުވައިރިޒް ބިން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅުހެދުމުގެ ޤާނޫނު) އާ ހަވާލާދީ ދައުވާކުރެވިފައެވެ. އިބްރާހީމް ވިސާމްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރީ، ހަނގުރާމަކުރަން ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. ސައުސަން ރަޝީދުގެ މައްޗަށް، ހަނގުރާމަކުރަން ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާގެ އިތުރުން، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތަކަށް ތާއީދުކުރާ ޕްރޮޕަގަންޑާ މެޓީރިއަލް ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލިއެވެ. އަދި ޢަބްދުﷲ ހުވައިރިޒް ބިން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތަކަށް ތާއީދުކުރާ ޕްރޮޕަގަންޑާ މެޓީރިއަލް ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދައުވާއާއި، ހަނގުރާމަކުރަން ދިޔަ ދާން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ދައުވާ އުފުލިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 496/Cr-C/2025 ދަޢުވާއާއި 497/Cr-C/2025 ދަޢުވާއާއި، 498/Cr-C/2025 ދަޢުވާއާއި 499/Cr-C/2025 ދަޢުވާ

މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅުނު ހެކި (އިންޓެލިޖެންސް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް އާއި ކޯލް ޑީޓެއިލް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް އާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް ޑިވައިސް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް) ރައްކާތެރިކަމުގެ އަމުރަކަށް ދައުލަތުން އެދުމުން، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 131 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހެކި ރައްކާތެރިކަމުގެ އަމުރު ނެރުއްވާފައެވެ.

އަދި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ސިއްރިއްޔަތުގެ ކުރިން ހުށަހެޅުނު ހެކިތަކުގެ ގޮތުގައި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 119 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (5) ވަނަ ނަންބަރާއި، 149 ވަނަ މާއްދާއާއި، 149-1 ގެ (ހ) އާއި، 149-2 ގެ (ހ) އާއި (ނ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން،

މައްސަލައިގައި ހުރީގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުން ރިޕޯޓުކޮށް ބައްދާކުރުކުރި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކޯޓުތަކުން ހަމަނުވާގޮތަށް އަދި ބަދަލުކުރުމަށްފަހު، އޯޑިއޯ ނުވަތަ އަޑު ފޮނުވައިދީ ވަސީލަތްތަކުގެ ޖިނާއިން ހުށަހެޅުން ނުވާތީ އިންޓަވިއު ހަމަޖެއްސުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ (ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން ނަންބަރު 145-B5/SHN/496,497,498,499-2025/2026/03)، ހުށަހަޅަން ހިމާޔަތް ލިބެންޖެހޭފަދަ ޤާނޫނީ މަޢުލޫމާތު ދައުލަތުން ހުށަހެޅިފައިވާތީ، އެ ހުށަހެޅުން ބަލައިގަނެވޭނެކަމަށް ނުވެއެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިގޮތަށް ނިންމީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. ހުށަހަޅާ މީހާއަށް އެއް ހާޒިރުގައި އެދި ކޯޓަކަށް އެކަށޭނަގޮތަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލުމަކީ ކޯޓަކުން އެކަށޭނަ އަސާސްތަކެއްކަމުގައި، އެއް ހާޒިރުގައި ޝަރީޢަތުގައި ސާފުކުރެވިފައިން ދިޔުމަކީ ފާއިތުވި ސަރަހައްދަށް ރައްކާތެރިކަމަށް އަސަރުކުރާ ކަމެއްކަމަށް ނުވަތަ އިންޓަވިއުގެ އިތުރުގެ ސިއްރުކަމަށް ހަމަވާފަދަ ކަމެއް ކަމަށް ބެލެވޭން ނެތުން؛

2. ހުށަހަޅާ ދަންނަވާ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކާރުކަން އެނގެނީތީ ހުށަހަޅާ އަދާކުރުމުން، މި މައްސަލައިގެ ބޮޑުތަން ޢާންމު މަސްއޫލިއްޔަތު އަސާސުތަކަށް ދަލީލުތަކުން ބެނިފިޓަވީނުވާ، އެ މިންވަރަކީ ކޯޓަކުން ދަލީލުތައް ބެލުމަށްވުރެންނޯ، ސިއްރުކުރަން ޖެހޭ ޤާނޫނީ މަދަނީ ކަމެއް ޖިނާއީ ނިޒާމެއް ދެމެހެއްޓުމުގެ ކުރިން ނުވެއެވެ؛ މިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ފަސްލުއްލާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތް ނުވާކަމަށް ބުނެ، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެ ނިންމުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރިއެވެ. ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ބާޠިލުކުރީ، އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި (ރ) ގައި އެކި މިންވަރުން، ދައުލަތުން ބަޔާންކުރާ ތަރުތީބުން ހުށަހަޅާ ޝާހިދުގެ ސަބަބުން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އާއިލާގެ ޖާނާއި މާލަށް ހިތަހަމަޖެހުމާ ނުވަތަ ފިނޑަހަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ހާލަތް އޮތްކަމަށް ދަލީލުތަކުން ދޭހަވާނަމަ ޖަލުވެރިކަމާ އަހަރެއްގެ މުއްދަތު، އެއަށް ވުރެވެސް ސަބަބުތައް ކަން؛

2. މި ހުށަހެޅުމުގައި، ހުށަހަޅާ މީހާއަށް ނުވަތަ އާއިލާގެ ޖާނާއި މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ އިހުތިމާލު އޮތްކަމެއް ދަލީލުތަކުން ބަޔާންކޮށްދީފައިވާކަމުގައި ނުދެއްކޭކަން؛

3. ހުށަހަޅާ މިހާ ރައްކާތެރިކުރުމަކީ ހިމާޔަތަށް އެދޭ އެއް ސަބަބެއްކަން ދައުލަތުގެ ހުށަހެޅުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެ އޮފީސަރު ފެނިލަދުކުރުމަށް ދައުލަތުން ދޭންޖެހޭ ހާލަތުގެ ހިސާބުގެ ހަޤީޤީ ނުރައްކަލެއް ކަމެއްކަމުގައި، އެ ގެއްލުމަކީ ހަމައެކަނި ޒާތީ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެ ކަމަށްވުރެގެ ގެއްލުމެއްވެސްކަމުގެ ބޭރުގައި، ގޮތުގައި ބޭނުމަކީ ނުވަތަ ހައްޤު އިހުތިމާލެއް އޮންނަންވާނެކަން؛

4. ހުރި ހިމާޔަތްކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުން މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލުގައި އަދާކުރި ދައުރު، މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތަކަށް ބަލައިގެން ނުވާކަން؛

5. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަރުދާހާއެކު، އެ ހުށަހަޅާ ސިއްރުކުރުމުގެ ސަބަބުން އިންސާފު ޝަރީޢަތުގެ ހިނގުމުގެ ހުކުމެއް ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ބެލުމެއް ބެލެވުނީ ނެތުން؛

6. ހެކިބަސް އަދާކުރާ ފަރާތަކީ ކާކުކަން ހާމަވާގޮތަށް ހެކިބަސް އަދާކުރުމުން އާންމު މަޝްވަރާތަކަށް އަސަރުކުރާނޭކަމަށް ދައުލަތުން ބަޔާންކުރިނަމަވެސް، އެ މިންވަރަކީ ކޮބައިކަން ދައުލަތުން ބަޔާންކޮށްދީފައި ނުވެއެވެ؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/SC-A/29 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައެވެ. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއާއި، ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކައާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމި ނިންމުމަކީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާ އާއި 149-1 އަދި 149-2 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "އިބްތިދާއީ" ހައިކޯޓުން މަރުޙަލާތަކުގައިވެސް، ވަކި ފުރުޞަތަކަށް އަމާޒުވެފައިވާ ހުއްޖަތު ނުރައްކަލެއް ސާބިތުކުރަންޖެހޭ ފަދަ މިންގަނޑެއް ކަމަށާއި، މިއީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ޝަރުޠެއް ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރުން ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުން އާންމު މަޝްވަރާތަކަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުން ވަޒަންކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

2. މީގެ ރައްދުގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ވަކީލުން ބުނެފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭނީ އިންޑިވިޖުއަލް ރިސްކް އެސެސްމަންޓެއް ކަމަށާއި، ހެކިބަސްދޭނޭ ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް ނުރައްކާ އޮތީ ވަޒީފާގައި އަދާކުރި ކޮން ދައުރެއްގެ ސަބަބުންކަން ދައުލަތުން ބަޔާންކޮށްދީފައި ނުވާ ކަމަށާއި، މި މިންވަރަކީ ނުރައްކަލެއް އޮތްކަމަށް އިޙްތިމާލު ބޮޑުކަން ފުދޭ މިންވަރަކަށް ނޫން ކަމަށެވެ.

3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާއިން ހަޤީޤީ ނުރައްކަލެއް ގެއްލުމެއް ލިބުމުގެ ހުރި ހާޒިރު ނުކުތާ ކަމަށާއި، ޝަރީޢަތްގެ މި މައްސަލައިގައި ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ އާންމު މަޝްވަރާތަކާ ހިމާޔަތް ފުދޭ ދައިރާއެއްގައި ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުން އާންމު މަޝްވަރާތަކަށް އޮތް ނުރައްކާކަމަށާއި، އިންޓެލިޖެންސް އިދާރާގެ އެސެސްމަންޓަށް ވަޒީފާގެ ޖަވާބުދިނުން ހުށަހެޅިފައި ގޮތް ނުބަލާކަށް ރިޕޯޓްތަކަށް ނުވާ ކަމަށާއި، ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ކަނޑައަޅާ ރިޢާޔަތްކުރި ގޮތް ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުން އުނިކަން ނެތް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލުކޮށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި އަމުރާއެކު އަލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ރިމާންޑްކޮށް، ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަރީފުގެ ރައުޔަށް ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ހުސައިން އަދި ފަނޑިޔާރު ޢ ޙ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ތާއީދުކުރައްވައި، 07 ސެޕްޓެމްބަރ 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 42 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޢަދުލުވެރިކަމާއި ހާމަކަމާއެކު ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ޙައްޤާއި، 51 ވަނަ މާއްދާއިން ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު އުފުލިފައިވާ މީހުންނަށް ދީފައިވާ ޙައްޤުތަކެއް، ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކެއްގައި ހަނިކުރެވިދާނެކަން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ. މިއީ ހުކުމް ދިނުމުގެ އާންމު އުޞޫލަށް (ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 147 ވަނަ މާއްދާ) ޤާނޫނުން ދީފައިވާ އިސްތިސްނާއީ ބާރަކަށެވެ.

2. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނީ، އޭނާ ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު ހުރިކަމުގައި އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމައެވެ. އެ ނުރައްކަލަކީ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ގޮތުން ބިރުދައްކައި ނުވަތަ ބިރުގަންނަވާ ކަމެއް ކަމުގައިވިޔަސް ނުރައްކަލަށް ބަލައި ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. އަދި އެ ނިންމުމަކީ ވަކި ސަބަބު ދައްކައިގެން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

3. ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރު ނެރުއްވުމުގައި ވަޒަންކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަކީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ކަންކަމެވެ. އެއީ، ހިމާޔަތްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ސަބަބު ކަމަށް ދައްކާފައިވާ ކަންކަމާއި އޭގެ ތަފްޞީލާއި، ތަޙްޤީޤު ހިންގި ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަމާއި، ހިމާޔަތްދިނުމުން ޝަރީޢަތް އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ހިނގުމަށް ކުރާނެ އަސަރުގެ މިންވަރާއި، ހެކިބަސް މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތަށް މުހިއްމުވާ މިންވަރާއި، މައްސަލައިގެ ބޮޑުމިނާއި، ހިމާޔަތްދިނުމަށް ހޭދަވާނެ ޚަރަދުގެ މިންވަރެވެ.

4. މި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ބޭނުން ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި، އެންމެ ހިމާޔަތްދިނުމުގެ ދަރަޖަ ބަލައި، 149-2 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

5. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި "އިންޓިމިޑޭޝަން" މި ލަފްޒުގެ މާނަ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2022 (ހެކީގެ ޤާނޫނު) ގައި "އިންޓިމިޑޭޝަން" މި ލަފްޒު މާނަކޮށްދީފައިވާ ގޮތް، ކަމެއް ވެސް ގޮތުގެ ނިސްބަތުންނެވެ.

6. 149 ވަނަ މާއްދާގެ ސުރުޚީ އިޝާރާތްކޮށްދެނީ، ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ނުރައްކަލަށް ނިސްބަތްކޮށް ހިމާޔަތްދިނުމަށް ޤާނޫނު ލާޒިމު ކުރެއެވެ. އެއީ އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް (reasonable risk) ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް އޮތުމުގެ ފުރުޞަތު (likelihood of reasonable risk) އޮތުމެވެ. ހަމަ ހިމާޔަތް ނުވަތަ ބަދަލު ބޭނުމުގައި ވެސް ދަރަޖަ ހަމަވާ ނުރައްކަލެއް އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ.

7. ރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި، ގާތްގައިމު ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދަށުން ބިރުވެރިކަން ހިނގާފައިވާ ޝަރީޢަތުގެ ނުރައްކަލެއް ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑެއް ކަނޑައެޅިފައިވުމަކީ ހަރުދަނާ ކަމެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމުގައި ހިމާޔަތްދިނުމަށް އެދޭ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ބަލާނެ މިންގަނޑު ކަނޑައެޅިފައި ނުވުމުން އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭ މިންގަނޑު ދެނެގަތުން ބޭނުންވެއެވެ.

8. އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ނުރައްކަލެއްގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ފަޅާއަރަން ބެލެވޭ މިންވަރަށް ސަބަބު ހުށަހެޅުމުން ފުދެއެވެ. ކުށްވެރިއައްގެ ބަޔާނަކުން ފެންނަން އޮތްކަމެއް، މާޒީގެ އަމަލުތައް (past conduct)، މާޒީގެ ބިރުދެއްކުމުގެ އަމަލުތައް (previous intimidation) ނުވަތަ ބަދަލު ހިފުމުގެ ނުވަތަ އަނިޔާވެރިވުމުގެ އަމަލުތައް ކޮންތައިވެސް ފަދަ ކަންކަމަކީ، ނުރައްކަލުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްދިނުމުން ހުށަހެޅިދާނެ ކަންކަމެވެ.

9. ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިހްތިމާލު އޮތްކަން ދެނެގަނެވޭނީ، ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެވެސް ވަކިއިގެންވާ ޙާލަތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ. ހެކިބަސްދޭ މީހަކަށް ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން ބެލެވޭނީ ހުށަހަޅާ ކަންކަމަކީ، މައްސަލައިގެ ޙާލަތުތަކާ ގުޅިފައިވާ، އެކަމަށް ބާރުދޭ ސަބަބުތަކެއް ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.

10. 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 5 ވަނަ ނަންބަރަށް ބެލުމުން، މި ނުރައްކަލަކީ ހަމައެކަނި ހެކިބަސްދޭ މީހަކަށް ގަޔަށް ކުރިމަތިވާ ނުރައްކަލެއް ނޫނެވެ. މައްސަލައިގެ ބާވަތުން އާންމު މަސްލަޙަތަށް އޮތް ނުރައްކަލަށް ވެސް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމަށް އޮތުމުން، އެ ނުރައްކަލަކީ ހެކިބަސްދޭ މީހާ ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާއަށް އޮތް ނުރައްކަލަކަށްވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

11. ހެކިބަސްދޭން މިއީ އިންޑިވިޖުއަލް ފަރާތްތަކަށް ވެފައި، އެ ފަރާތްތަކަށް ނުރައްކަލެއް އޮތް ކަމަށް އަންގައިދޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، ވަކިވަކި އެ ފަރާތްތަކަށް ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން ހޯދުން ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، މިއީ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހާއަށް ލިބިދޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާ ދުރަށް ދާންޖެހޭ އިސްތިސްނާއީ ޙާލަތެއް ކަމުގައިވާތީ، އެ ޙާލަތު އުފެދުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ދައުލަތުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.

12. ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ، ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް އޮތް ނުރައްކަލާ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. އެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހާއަށް ލިބިދޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަކަށް ސީދާ އަސަރުކުރާ ކަމެއް ކަމުން، އެހެން މަސްލަޙަތަށް އޮތް ނުރައްކަލާއި، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް އިންޞާފުން ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ބައްޓަން ޙިމާޔަތްކުރެވެންޖެހޭނެއެވެ.

13. މި ހިމާޔަތް މިޒާންކުރުމުގައި ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭނީ، ދިފާޢަށް ހުރި ޙައްޤު އަދާކުރުމަށްވުރެ، ނުރައްކާ އޮތް ނިސްބަތުން ހިމާޔަތް އެޅުމެވެ. އަދި އަޅާ ހިމާޔަތަކީ، ނިސްބަތުން ކުޑަ އަދި އެންމެ އޮތް ބޮޑުމިންވަރު އަޅާ ހިމާޔަތެއް ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.

14. ޝަރީޢަތާ ގުޅުންހުރި އިންޞާފުވެރި މަޢުރޫފު ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބަދަލުކުރުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޝަރީޢަތް ދަސާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 3-19 ވަނަ މާއްދާއިން ހެކިބަސްދޭ އިންޑިވިޖުއަލް އެކުލަވާލެވިފައިވުމުން، އިންޑިވިޖުއަލް މަޝްވަރާތަކަކީ ދަޢުވާއާ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތާ ދެކޮޅަށް ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން، ޝަރީޢަތުގެ މަސައްކަތުގައި ހެކިބަސްދޭ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރާއެކު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި، ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ 149 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ދާއިރާއަށްވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައެވެ.

15. ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ހިމާޔަތްދިނުމަށް ހުރަހަގާ ހުރަހެޅުމާއެކު ފަސޭހަތު ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ޤާނޫނުގައި ބާރުވެރިކަމުގެ، ޢަމަލުކުރާ ގޮތް ނިންމުމުގައި އެ ކަންކަމަށް ވަކިއާދު ހިމާޔަތްކުރި ގޮތް ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނަންވާނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

Van Mechelen and Others v. Netherlands

Van Mechelen and Others v. Netherlands (1997) 25 EHRR 647

ފަރާތްތައް: Van Mechelen and Others އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިނިވަން ޑިމޮކްރާޓީ ގައުމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކުން ބުނެ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ޢާންމު މަސްލަޙަތަށް އޮތް ނުރައްކަލުގައި، އެކުން ހިމާޔަތުގެ ނިސްބަތަކާއި، އެ ހިމާޔަތުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެއްކަން ހުރަސް އެޅިދާނެ މިންވަރަށް ހިމާޔަތްކޮށްދެއި ނުވާކަމަށް ބުނުމަށް، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ހުރެއެވެ.)

Doorson v. Netherlands

Doorson v. Netherlands (1996) 22 EHRR 330

ފަރާތްތައް: Doorson އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިނިވަން ޑިމޮކްރާޓީ ގައުމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކުން ބުނެ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ޢާންމު މަސްލަޙަތަށް އޮތް ނުރައްކަލުގައި، އެކުން ހިމާޔަތުގެ ނިސްބަތަކާއި، އެ ހިމާޔަތުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެއްކަން ހުރަސް އެޅިދާނެ މިންވަރަށް ހިމާޔަތްކޮށްދެއި ނުވާކަމަށް ބުނުމަށް، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ހުރެއެވެ.)